

1501827-96.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... envolvimento anterior do réu com tráfico está comprovado a fls. 24/25, e corrobora a narrativa dos policiais, no sentido de que ele era mesmo conhecido dos meios policiais por prática da mercancia ilícita.

O fato de ser menor à época da conduta impede reflexo na dosimetria da pena, mas não apaga a existência da conduta do tráfico, que, como viu, confirma a prova oral e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501827-96.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501827-96.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2163744/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 12265605 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

4177/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2163744 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

4177/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO ALEXANDRE MORAES DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

MÁRIO ALEXANDRE MORAES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343,06, porquanto, no dia 6 de julho de 2020, por volta das 9:40h, na rua 8, com avenida M33, no Bairro São Jorge, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 78 eppendorfs de cocaína, substância que determina dependência física e psíquica.

Segundo se apurou, policiais militares passaram pelo local dos fatos e viram o

denunciado, que empreendeu fuga a pé. Em abordagem, encontraram com ele, na cueca, a droga mencionada, além de R\$ 54,00. Questionado, disse que havia achado a droga em um bueiro e ia levar para casa.

O acusado foi notificado (fls. 108), e ofereceu defesa prévia (fls. 112/113). Recebida a denúncia (fls. 119/121), ouviram-se duas testemunhas arroladas pela acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na desclassificação para uso de entorpecente e aplicação de benefícios legais.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/82), concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, nada obstante a veemente negativa do acusado, quando de seu interrogatório, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares contaram em Juízo que estavam em patrulhamento de rotina quando viram o réu, que já era conhecido por venda de droga, no local também conhecido pelo mesmo motivo. Nesse dia, ele estava com a droga na cueca, que ele disse ter encontrado no bueiro. Tinha dinheiro no bolso do shorts, que ele disse ser dele. Ele estava sempre no local, e saiu correndo a pé quando visualizou os policiais. Houve várias outras abordagens, inclusive com apreensão de droga. Um usuário não levaria droga que encontrasse para casa, porque sabe das consequências. A droga guardada não fica sem vigilância.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a traficância, dizendo que a droga não foi encontrada em seu poder, mas em um bueiro do outro lado da rua, e não lhe pertencia. Disse que estava no local para comprar a droga e que entregou R\$ 20,00 para o adolescente que estava praticando a venda, que foi então buscar a droga; nesse momento a polícia se aproximou e foi o único abordado. Os policiais encontraram a droga no bueiro.

O envolvimento anterior do réu com tráfico está comprovado a fls. 24/25, e corrobora a narrativa dos policiais, no sentido de que ele era mesmo conhecido dos meios policiais por prática da mercancia ilícita.

O fato de ser menor à época da conduta impede reflexo na dosimetria da pena, mas não apaga a existência da conduta do tráfico, que, como viu, confirma a prova oral e enfraquece a versão exculpatória do réu, que não era apenas usuário, afastando de vez a tese defensiva.

Ademais, apesar das abordagens anteriores, não há evidência concreta de que policiais não teriam animosidade ou qualquer razão para prejudicar o réu com versão inventada dos fatos. Além disso, é totalmente fora do contexto a apreensão do dinheiro, quando ele disse não ter nenhum consigo, o que torna ainda mais crível a

narrativa dos policiais.

Nem se diga que a ausência de ato de efetiva venda descaracteriza o tráfico, porque a posse da droga, em condições que indicam a mercancia - tal como apurado nestes autos -, é suficiente para a tipificação legal.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: O réu não ostenta antecedentes. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes;

3ª fase: Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena de 2/3, fixando-a em um (1) anos e oito (8) meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal. O envolvimento infracional não pode afastar o redutor legal ou impedir a redução máxima, inexistindo nos autos qualquer outro documento sobre condenação posterior.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar MÁRIO ALEXANDRE MORAES DE SOUZA, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu patamar raso.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, § 3º, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, conforme as aptidões do acusado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho, e prestação pecuniária, que arbitro em um salário mínimo a ser encaminhado a entidade assistencial do município, na fase executória.

Por força do artigo 33 do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido nos autos, em favor da União. Após o trânsito em julgado deste pronunciamento, cumpra-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal referido.

Por final, em juízo de periculosidade, não aventando os pressupostos e condições para a decretação da custódia cautelar do réu, autorizo que recorra deste pronunciamento em liberdade.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 11 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA